



PUTUSAN

Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA;**
Tempat Lahir : Tondo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/9 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II RT.002 RW.001, Desa Tondo,
Kecamatan Sirenja, Kabupaten
Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **BOBBY PONOMBAN alias BOBI;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/28 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kijang Nomor 18 RT.003 RW.001,
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022. Penangguhan penahanan sejak tanggal 30 September 2022. Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Truck* Tronton Isuzu warna biru dengan Nomor Polisi DN 8353 AZ;
 - Sebanyak kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah, berdasarkan Risalah Lelang KPNKL Kota Palu Nomor: 100/78/2023 tanggal 10

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 telah dilakukan lelang secara bersama-sama pada saat tahap penyidikan dengan perkara AZWAR alias PAPA RIFKI dan SUKMAR alisa HABRI DKK dengan total 695 (enam ratus sembilan puluh lima liter) bahan bakar minyak jenis bio solar dengan total hasil lelang Rp4.726.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Membebaskan Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA dan Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Truck* Tronton Isuzu warna biru dengan nomor Polisi DB 8355 AZ;
 - Uang hasil lelang 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM Subsidi jenis Bio Solar yang disita dari Terdakwa I SARIFUDIN alias PI alias PAPA GITA, dikembalikan kepada Terdakwa II BOBBY PONOMBAN alias BOBI;

Dikembalikan kepada pemiliknya tersebut yaitu Terdakwa II;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang berukuran 2 (dua) meter berwarna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya tersebut yaitu Terdakwa I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Dgl *juncto* Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 11 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya yaitu *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena membuat pertimbangan hukum tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis;
- Bahwa alasan pemohon kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum, *judex facti* mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2020 membeli Bahan Bakar Minyak subsidi jenis Bio Solar di SPBU 74.943.14 Sirenja di Jalan Trans Sulawesi poros Palu-Sabang Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter menggunakan 1 (satu) unit *Truck* Tronton Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ awalnya atas perintah dari ayah Terdakwa II yaitu Alm. H. Moh. Budiharjo, dan setelah Alm. H. Moh. Budiharjo meninggal dunia dilanjutkan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyedot kembali Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari tangki mobil *Truck* Tronton Isuzu untuk selanjutnya diisi dalam jerigen yang telah disiapkan untuk penampungan dan setelah mencukupi sebanyak 20 (dua puluh) jerigen maka akan dijemput oleh Amiruddin alias Amir alias Papa Agus dengan menggunakan mobil angkutan miliknya untuk dibawa ke

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang perusahaan milik Alm. H. Moh. Budiharjo untuk mengisi bahan bakar mobil armada kontainer milik perusahaan Alm. H. Moh. Budiharjo untuk mengantarkan semen ke berbagai daerah di Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa I diberikan jerigen penampungan sebanyak 20 (dua puluh) jerigen serta uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 20 (dua puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa I;
- Bahwa untuk mempermudah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU 74.943.14, Saksi Rini binti Sasman (petugas SPBU) memasukkan/menginput ke dalam mesin EDC berupa nomor *handphone* 082346489936, padahal nomor *handphone* asli milik Terdakwa I bukan nomor itu. Petugas Pertamina juga menginput nomor polisi mobil DN 8785 BO yang merupakan nomor polisi berbeda dengan nomor polisi yang terpasang pada mobil jenis *truck* Tronton merek Isuzu yang digunakan Terdakwa I, seharusnya nomor polisi yang sebenarnya ialah DB 8353 AZ, sehingga Terdakwa I berhasil membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) liter seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa I juga memberikan bonus berupa uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rini binti Sasman; Bahwa setelah Polisi melakukan penelusuran ke rumah Terdakwa II di Dusun 11 RT 002/RW 001 Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan menemukan sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang berisikan kurang lebih sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi pemerintah tersimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah membeli Bio Solar bersubsidi pemerintah sebanyak 8 (delapan) kali di di SPBU 74.943.14, lalu Terdakwa I

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar dari dalam tangki mobil jenis *truck* Tronton merek Isuzu tersebut, setelah itu memindahkannya ke dalam jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I, selain itu terdapat 1 (satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I yang memberikan data palsu kepada Petugas Pertamina telah melanggar Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Pelaksana Penugasan wajib mencatat Nomor Polisi kendaraan konsumen pengguna Transportasi kendaraan bermotor angkutan orang dan barang setiap kali melakukan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan para Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
- Bahwa meskipun pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) harian sejumlah 67 (enam puluh tujuh) liter tidak melebihi kuota untuk ukuran *truck* Tronton merek Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ, namun dalam kenyataannya Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut telah ditampung dalam beberapa Jerigen sampai dengan berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) liter. Hal ini dilarang karena perbuatan Terdakwa I atas perintah Terdakwa II tetap dikatakan menimbun, yang sangat membahayakan masyarakat sekitar dan merugikan masyarakat banyak, karena dapat menimbulkan kekurangan/kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa pemberian tip dapat memicu terjadinya penyelewengan dalam penjualan/peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM), faktanya Petugas yang telah menerima tip telah mencatat nomor *handphone* palsu dan nomor polisi palsu dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah olah tidak melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berkali kali demi mengelabui petugas;

- Bahwa sistem MyPertamina bertujuan membantu perseroan dalam melakukan pencocokan data pengguna yang akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tetap mengacu pada peraturan yang ada;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut relatif sedikit, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *truck* Tronton Isuzu warna biru dengan nomor polisi DB 8353 AZ disita dari Terdakwa II dan merupakan milik Terdakwa II. Oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Sedangkan barang bukti berupa sebanyak kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang KPNKL Kota Palu Nomor: 100/78/2023 tanggal 10 Maret 2023 merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Tunggal oleh karena itu para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 11 Juli 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa merugikan masyarakat luas;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah pidana;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 11 Juli 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SARIFUDIN** alias **PI** alias **PAPA GITA** dan Terdakwa II **BOBBY PONOMBAN** alias **BOBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Truck* Tronton Isuzu warna biru dengan Nomor Polisi DN 8353 AZ;Dikembalikan kepada Terdakwa II **BOBBY PONOMBAN** alias **BOBI**;
- Sebanyak kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter Bahan bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah, berdasarkan Risalah Lelang KPNKL Kota Palu Nomor: 100/78/2023 tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan lelang secara bersama-sama pada saat tahap penyidikan dengan perkara **AZWAR** alias **PAPA RIFKI** dan **SUKMAR** alisa **HABRI DKK** dengan total 695 (enam ratus sembilan puluh lima liter) bahan bakar minyak jenis bio solar dengan total hasil lelang Rp4.726.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Selang berukuran 2 (dua) meter berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 5786 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)